



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### Seconda Sezione Civile

*(Provvedimento ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020,  
convertito in legge n.27/2020)*

### **IL GIUDICE**

- ***Il giorno 25 gennaio 2022 alle ore 9,30***
- visto l'art. 83, comma 7 lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- visti, altresì, il decreto del Presidente del Tribunale e il decreto del Presidente di Sezione emessi in data 20 aprile 2020;
- visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- viste le note depositate dalle parti;

visto l'art.281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

## IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

### SEZIONE SECONDA

In composizione monocratica, nella persona del dott. Eugenio Gatta ha emesso la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio n. 29673 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, posto in deliberazione ex art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 25.01.2022 e vertente

tra

**Parte\_1** con sede in Roma, Via Scribonio Curione,41 in persona del legale rapp.te pt. Sig. **Parte\_2**, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Camporeale, (cf: **C.F.\_1**) domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via Pilo Albertelli,1 giusta delega in calce all'atto introduttivo;

- attore

contro

**CP\_1** in persona della Sindaca *pro tempore* Avv. **CP\_2** rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Di Grezia (C.F. **C.F.\_2**) dell'Avvocatura Capitolina, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio in Roma Dott. **Persona\_1** rep. n. 619 del 15 aprile 2019, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma alla Via del Tempio di Giove, n. 21;

- convenuta

OGGETTO: opposizione avverso avviso **Org\_1**.

CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.01.2022 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in epigrafe conveniva **[...]** **CP\_1** al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di pagamento n° 70004539/2018 del 12.12. 2018 inviato a mezzo raccomandata AR in data 28/03/2019 alla società odierna opponente, recante richiesta d pagamento della somma di euro 13.096,10, afferente l'omesso

pagamento del canone occupazione suolo pubblico per l'anno 2013 pagamento COSAP per griglie e intercapedini ubicate lungo il perimetro dell'immobile ad uso autorimessa, sito in Roma, Via Tarquino Collatino,43, di proprietà attrice a seguito dell'atto di compravendita del 9 aprile 2010 Notaio **Persona\_2** rep. N. 59078, raccolta n. 17435.

A fondamento della propria opposizione esponeva secondo quanto riportato nell'atto introduttivo che : *“già in data 19 marzo,2013, con lettera protocollata al n° 30855, il **CP\_3** , oggi **CP\_4** chiedeva alla **Controparte\_5** di regolarizzare la propria posizione relativa all'occupazione suolo pubblico delle griglie, intercapedini e passo carrabile che, a dire del Municipio citato, insistevano sull'autorimessa – doc.3 -;* 5. *in data 26 marzo,2013,il signor **Parte\_2** in qualità di amministratore pt. della **Org\_2** , in risposta alla citata, si presentava personalmente presso l' **Org\_3** [...] del Municipio di Roma X, depositando una richiesta di detassazione e contestuale rimborso canone per occupazione, ribadendo che, nulla al riguardo richiesto era dovuto, sostenendo quanto asserito, con una perizia giurata stragiudiziale a firma dell'Ing. **Persona\_3** – doc.4-;* 6. *In detta perizia, il tecnico incaricato, dopo aver effettuato un sopralluogo e relativo accertamento sia presso il locale autorimessa ubicata al piano interrato del fabbricato di Via Tarquinio Collatino,31,eseguiva i rilievi planimetrici per verificare i distacchi dai fabbricati insistenti nella stessa via; Dopo aver preso visione degli elaborati progettuali approvati dal Comune di Roma (proteggto n° 31344/62,licenza n°48/63 e successiva variante n° 35985/65 licenza n° 414/67) dell'atto d'obbligo redatto dal notaio **Persona\_4** registrato e trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Roma in data 18.02.1967 al n° 10316 Part. Chiesta formalità, oltre la dichiarazione al Sindaco di Roma a firma dei costruttori dell'intero immobile su cui era ubicata anche l'autorimessa, **certificava che l'intercapedine oggetto della presente impugnazione, risultava essere stata realizzata al momento della costruzione del fabbricato di Via Tarquinio Collatino,31, quando l'area era privata- doc.5-*** 7. *Quanto sopra però, stante la pronta comunicazione, non veniva presa in alcuna considerazione da parte dell'Ufficio competente, che, di contro, notiziava la **Parte\_1** con lettera datata 21 agosto,2013, Prot. 81945 di aver proceduto all'iscrizione d'ufficio dei tassabili dell'anno 2011 e che si sarebbero dovuti, **comunque**, corrispondere anche i canoni riferiti agli anni 2011,2012 e 2013;”.*

Eccepiva quindi, in via preliminare, l'inesigibilità del pagamento richiesto per intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto; il difetto di motivazione per assoluta indeterminatezza dei

criteri di applicazione per la determinazione delle somme richieste e dei coefficienti applicati per la determinazione delle presunte somme da pagare.

Nel merito eccepiva la totale infondatezza della pretesa essendo in netto contrasto con quanto indicato negli elaborati progettuali approvati dal Comune di Roma, -progetto n° 31344/62, licenza n° 48/63 e successiva variante n° 35985/65, licenza n° 414/67 da cui si evinceva chiaramente che l'intercapedine di cui trattavasi, risultava essere stata realizzata al momento della costruzione del fabbricato di via Tarquinio Collatino,31, quando cioè l'area era privata e per la non tassabilità degli aggetti e per il vetrocimento su Via Tarquinio Collatino relativi al fabbricato distinto con il N° civico 31, di cui alla licenza di costruzione n°48 del 5 febbraio,1963 con variante prot. N° 35985/65 del 5.11.65, poiché ricadenti su area privata non espropriabile ai sensi del vigente Regolamento Edilizio –doc 12-.

Concludeva, chiedendo *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza contraria dichiarare **In via preliminare 1.1** Dichiarare Inesigibile il credito riportato nell’avviso di pagamento n°70004539/2018, per intervenuta prescrizione; 1.2 Annullare e/o dichiarare nullo l’avviso di pagamento n° 70004539/2018 per difetto di motivazione ed assoluta indeterminatezza dell’oggetto contenuto nell’avviso e per mancanza di riscontro dei coefficienti usati per la determinazione del credito **Nel merito 1.1.**Annullare integralmente la richiesta di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico in quanto l’intercapedine di cui trattasi risulta essere stata realizzata al momento della costruzione del fabbricato di via Tarquinio Collatino,31, quando cioè l’area era privata e quindi non soggetta ad alcuna tassazione da parte del*  
**CP\_6** *1.2 Annullare e/o dichiarare nullo l’Avviso di Pagamento n° 70004539/2018 per difetto del presupposto Porre a carico del* **CP\_6** *le spese del presente giudizio”.*

**CP\_1** si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell’opposizione e così concludendo: *“Voglia l’ILLMO Tribunale civile di Roma adito: In via preliminare e nel merito: - rigettare tutte le domande proposte nei confronti di* **CP\_1** *in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate; Con conseguente condanna di spese, anche generali, e competenze di lite oltre oneri riflessi in luogo di IVA e cpa essendo il legale costituito dipendente dell’Ente civico.”.*

Assegnati termini per memorie ex art. 183 c.p.c., la causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

## MOTIVAZIONI

La domanda è fondata e merita accoglimento

Giova premettere, ai fini della qualificazione giuridica della domanda proposta, che il **CP\_7** attore ha agito, sostenendo di opporsi all'avviso di pagamento per l'anno 2013 n° 70004539/2018 del 12.12.2018 emesso nei suoi confronti da **CP\_1** chiedendone l'annullamento relativamente alle somme richieste per intercapedini e griglie.

Dalla lettura dell'atto impugnato emerge chiaramente che questo non integra una ingiunzione di pagamento dotata di efficacia esecutiva ed emessa dall'Amministrazione nell'esercizio del potere di recuperare coattivamente il credito, bensì rappresenta una mera costituzione in mora, contenente esclusivamente l'avvertimento della somma da pagare ed avente effetti interruttivi della prescrizione.

Tale atto è privo di forza esecutiva e non intima il pagamento di sanzioni né risulta adottato ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 634.

Ne deriva che l'azione esercitata dal Condominio non può essere qualificata come opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, ovvero ex L. n. 689/81, volta ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato, bensì come azione di mero accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione nell'atto di messa in mora.

Giova, altresì, rammentare che a tale richiesta di pagamento del **CP\_6** è sotteso, come referente normativo, l'art. 63 D.lgs n.446/97 e gli artt. 21 e 24 della deliberazione comunale n.27/2000 che, in particolare, consente alle province ed ai comuni di prevedere con regolamento adottato a norma del precedente articolo 52 “che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, *sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di*

concessione in base a tariffa. .... il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) *previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione*.....”.

A tale previsione il **CP\_6** si è da ultimo conformato avendo previsto all'art.1 della Deliberazione n.27/2002 il rilascio dell'atto concessorio per ogni forma di occupazione degli spazi comunali.

E', quindi, da evidenziare che, nel caso concreto, non risulta essere stata rilasciata alcuna concessione in relazione all'occupazione in esame, né può in ogni caso prescindersi dal testo della disposizione normativa dell'art. 63 del d.lgs n. 446/1997 alla cui stregua “ .. *Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.*” di guisa che l'uso pubblico rilevante ai fini dell'esigibilità del c.o.s.a.p. è solo quello esercitato in forza di “*servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.*” della cui costituzione, tuttavia, l' **Controparte\_8** non ha fornito alcuna prova, conseguendone che il **CP\_6** non può pretendere somme a titolo di canone di concessione, né ad altro titolo atteso che peraltro, non ha formulato alcuna pretesa rapportata ad un indennizzo per occupazione senza titolo, ipotesi questa espressamente prevista dall'art. 14 della deliberazione ma in nessun modo adombrata nella richiesta di pagamento, con riferimento alle intercapedini in questione, mancandone il presupposto.

Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita.

Le spese di lite che seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a)- dichiara non dovuta dalla **Parte\_1** la somma richiesta da **CP\_1** a titolo di canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche comunali, penali, interessi e spese, con l'avviso di pagamento per l'anno 2013 n° 70004539/2018 del 12.12.2018;
- condanna **CP\_1** alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in complessivi € 2.300,00 per compensi ed € 264,00 per spese oltre accessori di legge.

Roma, 25 .01.2022

IL GIUDICE

(Eugenio Gatta)

depositata telematicamente alle ore 14,42 come risultante da  
consolle;